

1500134-32.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Margarete Pellizari

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... a vários processos, sendo condenado definitivamente por roubo majorado e furto qualificado, portanto, é bi-reincidente específico.

Assim definida a responsabilidade dos réus, passo a dosar as suas penas.

Réu Ryan Richard Justino Lourenço

Na primeira fase, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal, diante de duas qualificadoras, tomando uma como circunstância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

2ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500134-32.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500134-32.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2013878/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 22471269 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 199/22/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2013878 - 04º D.P. SOROCABA,

199/22/607 - 04º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Margarete Pellizari

VISTOS.

RYAN RICHARD JUSTINO LOURENÇO e MARCOS VINICIUS DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, segundo a inicial, no dia 16 de janeiro de 2022, às 07h20, na Avenida Elias Maluf, nº 3816, Wanel Ville V, nesta cidade e comarca de Sorocaba,

agindo em concurso de pessoas, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo, 01 (uma) carteira contendo diversos documentos e cartões, avaliada em R\$ 100,00, 01 (um) óculos de sol, avaliado em R\$ 200,00, 01 (um) perfume da marca O Boticário, avaliado em R\$ 100,00, 01 (uma) bolsa rosa, contendo diversos produtos de maquiagem, avaliados em R\$ 150,00, 03 (três) peças de roupa, avaliadas em R\$ 150,00, e mais 03 (três) peças de roupa, avaliadas em R\$ 150,00 (conforme auto de exibição, apreensão e entrega a fls. 27/28), tudo pertencente à vítima Gisele Cristina de Assis Oliveira.

Foram encartados nos autos: Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/05), Termos de Depoimento, Declarações e Interrogatório (fls. 07/12), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 27/28), Pesquisa Processual (fl. 45 - Marcos), Folha de Antecedentes (fls. 46/49 - Ryan), Certidões de Distribuições Criminais (fls. 50/52 - Ryan; e 54 - Marcos) e Certidões de Distribuições Infracionais (fls. 53 - Ryan; e 55 - Marcos).

Recebida a denúncia (fls. 87/89, item "1"), os réus foram citados (fls. 117 - Marcos; e 131 - Ryan) e apresentaram resposta à acusação (fl. 147).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes, sendo os réus interrogados ao final (fls. 177/178 e 241/242).

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram (fls. 241/242).

Em alegações finais escritas, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, para condenar os réus nos termos da inicial, e, quanto à dosimetria das penas, requereu a fixação da pena-base de ambos acima do mínimo legal pela qualificadora excedente e a de Ryan também por ostentar maus antecedentes, na segunda fase o reconhecimento da reincidência de Ryan na segunda fase, inclusive em fração superior pela gravidade do crime anterior, por outro lado, o reconhecimento da confissão dos dois acusados, além da menoridade relativa Marcos, impondo-se ao final o regime fechado para Ryan e, para Marcos, aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 245/251).

A Defesa de Ryan requereu a sua absolvição com base no artigo 386, incisos II, IV, V ou VII, subsidiariamente o reconhecimento da confissão e da menoridade relativa, a imposição de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com a detração do tempo de prisão provisória e a concessão do direito de recurso em liberdade, bem assim o deferimento da gratuidade de justiça (fls. 254/269).

A Defesa de Marcos, por sua vez, requereu a absolvição com base no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, subsidiariamente o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão e da menoridade relativa, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além de, assim como o corréu, deferimento da gratuidade de justiça (fls. 270/272).

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria do delito restaram suficientemente comprovadas com o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento e de declarações e auto de exibição, apreensão e entrega, todos juntados, bem assim com os depoimentos colhidos em Juízo.

A vítima Gisele Cristina de Assis Oliveira relatou que acordou com uma ligação da Polícia Militar pedindo que comparecesse na entrada do condomínio, pois estavam com seus documentos, sua bolsa havia sido furtada dentro de um carro que estacionou na rua. Ao sair, perguntaram se eram os seus documentos mesmo e confirmou, então a convidaram para acompanhá-los até a delegacia e foi. O policial a informou que eram dois meninos, não chegou a vê-los, já estavam dentro do carro. Na delegacia, entregaram-lhe os documentos e avisaram que teria uma audiência. Havia parado o carro na rua, do lado de fora do condomínio. Arrombaram a porta para conseguir pegar as coisas, dobraram a porta do carro. Confirmou que os bens elencados na denúncia foram subtraídos. Recuperou tudo. Parece que foi encontrado num container.

Acabou vendendo o carro com a porta danificada. Reconheceu os objetos encontrados pelos policiais como sendo seus. Não lhe foi mostrada imagem, foto ou algo do gênero, tanto na delegacia como pelos policiais militares. Só soube da subtração pelos policiais. O carro era de Waldomiro, seu carro foi batido em janeiro e ele deixou usar o dele até o seu ficar pronto. É namorada de Waldomiro.

O policial militar Fábio Anderson Pereira de Almeida contou que foram informados da ocorrência via "190" e tinha também comunicação via programa "Vizinhança Solidária", os moradores integrante do grupo conseguem enviar imagens, então tiveram acesso ao vídeo de dois indivíduo, isso conjuntamente com a "denúncia" pelo "190" de que haviam forçado portões de residências, a "denúncia" era de dois indivíduos em atitude suspeita nesse sentido. Posteriormente, houve reiteração dando conta de que tinham furtado um veículo, arrombado um veículo, e pegado bolsa, pertences de alguma vítima. Em posse das características, fizeram patrulhamento na região e conseguiram localizar o furtadores, os acusados. Eles tentaram se evadir, mas conseguiram efetuar a abordagem. Na sequência, os réus os levaram até o veículo que havia sido furtado, tinha alguns objetos que eles dispensaram numa caçamba de lixo ali próxima. Em posse de todas as características, de todo o amalhado na ocorrência, conduziram à delegacia para providências de Polícia Judiciária. Lembra o nome de um dos acusados, Ryan, do outro não lembra com certeza. Ryan disse que trabalhava como motoboy numa lanchonete ali próximo. O furto havia ocorrido momentos antes, não era muito distante do local. Estavam em patrulhamento em razão e após a subtração. Salvo engano, Gisele era a dona do veículo, dona de uma bolsa que eles furtaram, uma bolsa com pertences pessoais. Os objetos elencados na denúncia foram subtraídos do veículo, que foi arrombado. Tiveram contato com Gisele, que reconheceu os bens, a bolsa. Ressaltou que os acusados confessaram a subtração, tanto que os levaram até o local onde o veículo estava estacionado para mostrar, indicaram que havia jogado coisas que julgaram não ter valor numa caçamba. Os bens localizados com eles ou que indicaram onde estavam foram os que a vítima reconheceu. Encontraram com os réus bolsa, perfume que até foi localizado no bolso de um deles, não se recorda precisamente de tudo, mas foi consignado no boletim de ocorrência. Os vídeos que mencionou foram apresentados à autoridade de plantão. Esclareceu que a Polícia Militar tem uma programa chamado "Vizinhança Solidária", uma parceria com representantes dos bairros, que repassam informações para auxiliar no patrulhamento, retransmitem características de pessoas suspeitas, em conjunto com o atendimento "190", direciona o policiamento, para que consigam fazer com mais eficiência a abordagem de pessoas suspeitas no bairros. Daria para saber quem enviou os vídeos através de acesso aos grupos, restrito a policiais militares e representantes dos bairros. É feita uma triagem, uma entrevista de quem vai participar desses grupos, com o comandante de companhia, um policial responsável por participar de reuniões. O ato frente ao veículo foi anterior ou posterior ao momento de tentarem adentrar uma residência. O vídeo ao qual tiveram acesso foi de indivíduos em atitude suspeita, tentaram adentrar uma residência, forçaram, porém, não conseguiram por motivos não esclarecidos, não sabe se porque não abriram, se apareceu alguém e resolveram desistir, isso não foi ficou claro. Um monitoramento de residência que alguém compartilhou no grupo e tiveram acesso. Não é mostrado o veículo da vítima, contudo, houve a reiteração via "190" dando conta de que eles tinham furtado um veículo e que estavam seguindo sentido centro. Munidos das características, patrulharam com vistas nas vias, possíveis rotas de fuga, assim localizaram os acusados, com as características perfeitas desse vídeo compartilhado. O veículo não foi levado, o que foi levado foram pertences. Os réus não foram abordados muito longe do veículo, no máximo uns dois quarteirões, de um e meio para dois quarteirões. Não conhecia o acusado Ryan de outras diligências, recorda que era um rapaz que já havia sido preso anteriormente. Nunca abordou e nunca prendeu Ryan anteriormente, nem o outro, não conhecia. O carro estava na via pública. Os réus estavam na posse da bolsa da vítima. Localizaram algumas coisas no lixo, alguma pela de roupa, coisa assim que não era de valor. O que eles levaram era bolsa, perfume e outros objetos que não lembra de cabeça. Não lembra se a vítima morava ali e estava recebendo uma visita, ou se uma pessoa morava ali e a vítima era uma visita. Ela prontamente reconheceu os bens.

No mesmo sentido o depoimento do também policial militar Fabiano Djanil Xavier Leme.

A prova oral produzida pela Defesa de Ryan em nada contribuiu para o esclarecimento dos fatos.

Samiro dos Santos disse conhecer Ryan desde que nasceu. O réu trabalha consigo, como ajudante geral na construção civil, há uns sete anos. Paga por quinzena, sessenta reais a diária. O acusado nunca fez nada de errado no trabalho. Ryan mora com a mãe, a irmã e o padrasto. Desconhece que ele tenha feito algo de errado na vida. Às vezes trabalham em condomínio, às vezes na rua, depende da obra, e o réu o acompanha.

Os réus permaneceram calados na fase policial (fls. 11 e 12).

Em Juízo, Marcos Vinicius da Silva confessou ter praticado o crime com Ryan.

Estavam em um baile no bairro Jacutinga e voltavam, pegaram um ônibus e pararam no bairro Wanel Ville. Seguiram pela rua e resolveram furtar o que tinha dentro do carro. Pegaram uma bolsa. Estavam indo embora e foram "enquadrados". Forçaram a porta para a subtração. Pegaram objetos, perfume, fone de ouvido, o que foi falado na instrução. Dispensaram os documentos no container e levaram os outros bens. O perfume estava consigo. Não se recorda com quais objetos Ryan estava. Não havia dinheiro. Não estava com os óculos de sol, só com o perfume. Depois da subtração, cada um seguia para a sua casa. Mora no Wanel Ville e o corréu, que mora no Manchester, ia junto. Nesse interim, foram "enquadrados" perto da sua casa. Esclareceu que subtraíram os objetos, separaram o que interessava e dispensaram a bolsa e documentos no container de lixo.

Ryan Richard Justino Lourenço também confessou a prática do crime. Estavam voltando da "balada", onde tinham bebido, tomado "uns goró", estavam "em brisa". No percurso, acharam um carro que estava meio aberto, puxaram um pino, abriram, tinha uma bolsa onde não encontraram nada, deixaram os documentos ali mesmo, ao lado do carro, e continuaram para irem embora. Foram abordados e, questionados de quem era a bolsa, confessaram. Arrependeram-se, "foi por brisa", não precisavam fazer aquilo. Levaram os policiais até a casa da vítima e foram conduzidos à delegacia. Não estava com nada. Insistiu que o vidro estava aberto, mas danificaram a porta. Acha que o que tinham consigo foi levado para o distrito policial. Ressaltou estar arrependido de seus atos. Já condenado duas vezes, à pena de dois anos e quatro meses por furto e cinco anos e quatro meses por roubo. Estava em liberdade há seis meses.

Portanto, devidamente confirmadas a acusação contida na denúncia.

A qualificadora constante no inciso 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, restou suficientemente comprovada.

Dois eram os agentes e agiram em conjunto desde o início da empreitada criminosa até a prisão em flagrante.

Observo, por oportuno, que a configuração da coautoria prescinde da colaboração dos comparsas em todos os atos de execução do ilícito, bastando, até mesmo, sua presença no local do crime como forma de encorajar os demais.

Nesse sentido:

"Basta à configuração da coautoria a colaboração do agente para o evento, auxiliando a atuação dos executores diretos. De modo algum se exige para tanto tenham todos os partícipes consumado atos típicos de execução" (TJSP - AC - Rel. Carlos Bueno - RT 664/265).

"No concurso delinquencial não se faz mister que todos os partícipes consumem atos típicos de execução: para ser alguém corresponsabilizado, basta que se constate tenha colaborado para o evento, auxiliando (física ou moralmente), instigando, prestigiando ou encorajando (em certas situações com a simples presença voluntária) a atuação dos executores diretos" (TACRIM-SP - AC - Rel. Azevedo Franceschini - RT 404/267).

Igualmente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, por todo o conjunto probatório,

inclusive a confissão dos acusados, a suprir a falta de perícia. Nesse sentido:

“A Corte de origem não divergiu do entendimento consolidado nesta Corte Superior no sentido de que é dispensável a perícia do local do arrombamento no crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo quando devidamente comprovado por outro meios de prova. [...]” (STJ – AgRg no HC 570.476/SC, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 13.12.2021, DJe em 16.12.2021).

Presentes duas qualificadoras, uma das duas qualificadoras deve ser considerada para seu fim precípuo e a outra, excedente, deve ser tomada como circunstância judicial negativa:

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo” (STJ – REsp 1.707.281/SP, Min. Rel. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 11.09.2018, DJe em 19.09.2018)

O réu Marcos é primário e não ostenta maus antecedentes (fls. 45 e 54) e era relativamente menor ao tempo dos fatos, fazendo incidir a respectiva atenuante, respeitado o enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Ryan, por outro lado, ostenta diversos registros infracionais, que se iniciam em 2017 e vão até 2018 (fl. 53), quando completou a maioridade, depois respondeu a vários processos, sendo condenado definitivamente por roubo majorado e furto qualificado, portanto, é bi-reincidente específico.

Assim definida a responsabilidade dos réus, passo a dosar as suas penas.

Réu Ryan Richard Justino Lourenço

Na primeira fase, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal, diante de duas qualificadoras, tomando uma como circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (aumento de 1/6 – um sexto). Na segunda fase, aumento a pena em mais 1/3 (um terço), em razão da bi-reincidência específica, obtendo-se a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, definitiva, porquanto ausentes outras circunstâncias ou causas que autorizem sua modificação.

Adotado o mesmo critério, fixo a correspondente sanção pecuniária em 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com atualização monetária.

Diante da birreincidência específica e da circunstância judicial negativa, Ryan não faz jus a qualquer benefício (artigos 44 e 77 do Código Penal).

Réu Marcos Vinicius Da Silva

Na primeira fase, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal, diante de duas qualificadoras, tomando uma como circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (aumento de 1/6 – um sexto). Na segunda fase, incidindo a atenuante da menoridade relativa, contudo, respeitado o enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, torno a pena ao patamar mínimo de 02 (dois) anos de reclusão, definitiva, porquanto ausentes outras circunstâncias ou causas que autorizem sua modificação.

Adotado o mesmo critério supra, fixo a correspondente sanção pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com atualização monetária.

A despeito da circunstância judicial negativa, presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva, substituo a pena privativa de liberdade do réu Marcos por duas penas restritivas de direitos, consoante artigo 44, §2º, do Código Penal, cuja inobservância acarretará a revogação do benefício, hipótese em que o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto.

A primeira pena restritiva de direitos a ser substituída é a prestação pecuniária, que fixo em 01 (um) salário-mínimo, a ser entregue a entidade pública ou privada, com destinação social, a ser fixada no Juízo da Execução.

A segunda pena restritiva de direito a ser substituída é prestação de serviço à comunidade pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, consoante artigo 46, do

Código Penal, em local a também ser estabelecido no Juízo da Execução.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, em consequência, CONDENO o réu RYAN RICHARD JUSTINO LOURENÇO, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, incidente atualização monetária; e o réu MARCOS VINICIUS DA SILVA, também qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo, a ser pago a entidade pública ou privada com destinação social, indicada no Juízo da Execução, bem como na prestação de serviço à comunidade pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, em local a também ser definido no Juízo da Execução, cuja inobservância acarretará a revogação do benefício, hipótese em que o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, incidente atualização monetária, como incursos no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

O réu Ryan iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, considerando a sistemática reiteração em condutas criminosas, o que pode se extrair do cronologia ininterrupta entre seu passado infracional e criminal; que ele, aliás, é birreincidente específico, ostentando condenações por furto e roubo; mais a gravidade concreta do crime, pois, em plena luz do dia, numa avenida, na companhia do corréu, arrombou a porta de um veículo para subtrair bolsas que continham documentos, cartões e outros objetos de relativo valor.

Fixado o regime inicial para o cumprimento da pena, na forma do artigo 33 do Código Penal, passo à análise do tempo de prisão cautelar do referido réu, nos termos da Lei n. 12.736/12, que deu nova redação ao artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, para fins de detração, neste processo, e adequação do regime, como exigência constitucional da correta individualização da reprimenda.

Ryan permanece preso cautelarmente desde 16 de janeiro de 2021 (fl. 01) e, considerando o montante da pena aplicada, observo que não cumpriu 20% (vinte por cento) durante o curso do processo, motivo pelo qual não faz jus à adequação, nos moldes do artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

Além, disso, não poderá apelar em liberdade, pois permaneceu preso durante todo o processo, inexistindo alteração dos motivos que ensejaram a custódia cautelar e que permita recurso em liberdade. Portanto, compreendo que a custódia deve ser mantida, em especial pela necessidade de garantia da ordem pública, profundamente afetada pelo crescente número de roubos, que causa pânico e temor social, principalmente no caso dos autos, considerando a sistemática reiteração em condutas criminosas, o que pode se extrair do cronologia ininterrupta entre seu passado infracional e criminal, que o acusado Ryan, aliás, é bi-reincidente específico, ostentando condenações por furto e roubo, mais a gravidade concreta do crime, pois, em plena luz do dia, numa avenida, na companhia do corréu, arrombou a porta de um veículo para subtrair bolsas que continham documentos, cartões e outros objetos de relativo valor, o que não só autoriza, mas exige a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Aliás, não há espaço para aplicação da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, seja pela gravidade concreta do crime, seja porque o réu é jovem e não possui qualquer comorbidade que o coloque em grupo de risco (fls. 13 e 15), não se podendo olvidar que, com desasseado passado infracional e condenado definitivamente por roubo e furto, voltou a cometer crime contra o patrimônio, portanto, soltá-lo a pretexto da pandemia só demonstraria comprazimento à reiteração criminosa e à impunidade em momento tão delicado.

Recomende-se o réu Ryan na unidade prisional, onde se encontra recolhido.

As custas deverão ser solvidas pelos condenados, deferida, porém, a gratuidade de justiça aos réus, hipossuficientes.

P.R.I. e C..

Sorocaba, 11 de maio de 2022.

MARGARETE PELLIZARI

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA